CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDIACIÓN EN COMPRA-VENTA INMOBILIARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL C. _____A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROFESIONAL" Y POR LA OTRA _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CLIENTE" SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara **"EL PROFESIONAL"** ser Persona Física**:**

a) De nacionalidad MEXICANA, lo que acredita con CREDENCIAL DE ELECTOR _____, con Registro Federal de Contribuyentes _____.

b) Que tiene su domicilio en _____.

c) Que el representante cuenta con la capacidad legal para celebrar este contrato.

II. Declara el **"CLIENTE",** por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

a) Ser una persona física, mayor de edad, con capacidad suficiente para obligarse en términos del presente contrato;

b) Ser legítimo propietario del inmueble ubicado en: _____ al que para efectos prácticos, en adelante se denominará como **"EL INMUEBLE"**, acreditándolo con _____ inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio real No. _____ y con número de cuenta predial No. _____, el cual se encuentra libre de cualquier gravamen.

c) Que señala como domicilio para cualquier efecto legal el ubicado en: _____, Teléfono:_____.

d) Que puede disponer libremente del "EL INMUEBLE", y que es su deseo que "EL PROFESIONAL" promueva la venta del mismo conforme a las siguientes condiciones:

1. Precio:$_____ (_____**00/100 MXN**)

2. Vigencia de este Contrato de Prestación de Servicios: **VIGENCIA (90 DIAS)**.

3. Honorarios por el Servicio: **5% (Cinco por ciento)** sobre el precio total en que se cierre la venta de **"EL INMUEBLE"**, más el 16% de Impuesto al Valor Agregado.

III. Declaran ambas partes que:

a) Se reconocen mutuamente la capacidad jurídica con la que cada uno comparece en este acto, y

b) Es su voluntad obligarse conforme a las siguientes cláusulas:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - (Objeto) **"EL CLIENTE"** otorga en exclusiva a **"EL PROFESIONAL"** la facultad de promocionar, mostrar y en su caso negociar la venta de **"EL INMUEBLE"** bajo los términos, plazos y condiciones establecidos en este contrato.

SEGUNDA. - (Servicios) **"EL PROFESIONAL"** se obliga única y exclusivamente a prestar a **"EL CLIENTE"** los siguientes servicios:

I. Asesoría: Respecto del precio de mercado de **"EL INMUEBLE"** (sin incluir gastos de valuación o cualquier otro relacionado con dicho proceso de valuación).

II. Promoción: En los medios que **"EL PROFESIONAL"** considere adecuados para el tipo de **"EL INMUEBLE"**.

III. Mediación: Representando a **"EL PROPIETARIO"** ante los potenciales compradores de **"EL INMUEBLE"**.

IV. Gestión: Llevando a cabo las negociaciones para conseguir las mejores condiciones posibles para la venta de **"EL INMUEBLE"**.

V. Información: Informando al menos mensualmente a **"EL PROPIETARIO"** sobre la situación en el proceso de venta de **"EL INMUEBLE"**.

VI. Condiciones. _____.

"EL CLIENTE" reconoce expresamente que los servicios a ser prestados por **"EL PROFESIONAL"** no incluyen bajo ningún supuesto el trámite y/o regularización de documentos, permisos, licencias, impuestos, o cualquier otro requisito o documento relativo a **"EL INMUEBLE"** o a **"EL PROPIETARIO"**, por lo que los mismos serán responsabilidad exclusiva de **"EL PROPIETARIO"** y/o **"EL CLIENTE"**.

TERCERA. - (Modificaciones) El presente contrato sólo podrá ser modificado mediante acuerdo de las partes, mismo que deberá ser por escrito y firmado, y siempre cuando no se hubiese recibido una oferta de compra bajo las condiciones de venta pactadas previamente.

CUARTA. - (Vigencia) La duración del presente Contrato será la señalada en la declaración II, inciso "d2" del presente Contrato. Si al término de dicho plazo no existe manifestación en contrario por escrito con acuse de recibo, se renovará por períodos sucesivos de 60 días naturales.

QUINTA.- (Exclusividad) Durante la vigencia del presente Contrato **"EL PROFESIONAL"** tendrá con carácter de **EXCLUSIVA** la intermediación de la operación de compraventa de **"EL INMUEBLE"** por lo que si **"EL CLIENTE"** incumpliera esta obligación y lo vende por sí mismo o con la intermediación de terceros, se obliga a pagar a **"EL PROFESIONAL"** como pena convencional, el monto que hubiere resultado de Honorarios establecidos en este contrato como si el **"EL PROFESIONAL"** hubiese vendido el **"EL INMUEBLE"**.

Asimismo, en caso que por un periodo de 90 días posteriores a la fecha de terminación de vigencia de este Contrato **"EL CLIENTE"** (i) celebre cualquier contrato de compraventa o promesa de compraventa respecto de **"EL INMUEBLE"** con cualquier cliente registrado por **"EL PROFESIONAL"** para la venta de **"EL INMUEBLE"**, o (ii) por cualquier otro acto transmita onerosamente la propiedad de **"EL INMUEBLE"** a cualquier cliente registrado por **"EL PROFESIONAL"** para la venta de **"EL INMUEBLE"**, entonces **"EL CLIENTE"** se obliga a pagar a **"EL PROFESIONAL"** como pena convencional, el monto que hubiere resultado de Honorarios establecidos en este contrato como si el **"EL PROFESIONAL"** hubiese vendido el **"EL INMUEBLE"**.

SEXTA. - (Forma de pago) **"El CLIENTE"** se obliga a pagar a favor de **"EL PROFESIONAL"** los honorarios por el servicio establecidos en la declaración II, inciso "d3" del presente Contrato de la siguiente forma: (i) en la fecha en la que el comprador del **"EL INMUEBLE"** realice el pago del anticipo por el precio de **"EL INMUEBLE"**, **"EL CLIENTE"**, deberá pagar a **"EL PROFESIONAL"**, como anticipo, el monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los Honorarios; y (ii) a más tardar el día en que se consume la compraventa o de ser el caso de la escrituración del inmueble objeto de los servicios del presente Contrato, deberá pagar los Honorarios más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, menos el anticipo de Honorarios mencionado en el punto (i) inmediato anterior. En caso de que el **"EL CLIENTE"** no cubra oportunamente a **"EL PROFESIONAL"** los Honorarios devengados, deberá pagar un interés moratorio del 3% (tres por ciento) mensual calculado sobre el total de los Honorarios hasta que los mismos sean pagados en su totalidad.

SÉPTIMA - (Eventualidades) Si **"EL PROPIETARIO"** decidiese rechazar alguna propuesta de compra recibida por escrito por **"EL PROFESIONAL"** sea igual, superior al precio establecido en la declaración II, inciso "d1" del presente Contrato, o se desiste de llevar adelante y continuar con la operación de compraventa una vez que haya aceptado expresamente alguna oferta, pagará a **"EL PROFESIONAL"** los Honorarios convenidos en este instrumento de acuerdo con el precio de venta señalada en el mismo o en base al precio de compra ofrecido en el segundo caso.

Si no llegara a consumarse la operación de compraventa una vez firmado el Contrato preliminar respectivo con el comprador. **"EL PROFESIONAL"** tendrá derecho a cobrar sus Honorarios por los servicios prestados. En caso de que el responsable del incumplimiento sea el comprador, lo aquí pactado solamente se aplicará si **"EL PROPIETARIO"** conserva para sí la cantidad que se convenga como pena convencional con el comprador siempre *y* cuando esta cantidad sea suficiente para cubrir los Honorarios de **"EL PROFESIONAL"**.

OCTAVA. - (Responsabilidad) Las partes reconocen expresamente que **"EL PROFESIONAL"** no será responsable en ninguna circunstancia de que efectivamente se lleve a cabo la venta de **"EL INMUEBLE"**.

NOVENA. - *(*Jurisdicción) Para la interpretación *y* cumplimiento de este Contrato las partes se someten a las leyes, jurisdicción, y competencia de los Tribunales de la ciudad de CULIACÁN, SINALOA renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por cualquier motivo pudiese corresponderles *y* reconocen la atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor en los términos del Artículo 24, Fracción XVI de la Ley que la rige.

Leído el contrato, se suscribe por duplicado, y enteradas las partes de su alcance y contenido, lo aceptan y lo firman en la Ciudad de CULIACÁN, SINALOA a ___ de _____ de 20 ___.

_____	_____
"EL CLIENTE"	"EL PROFESIONAL"
Nombre: _____	Nombre: _____